

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 208/2530	นายสุรพล ดวงแก้ว	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายสิทธิชัย พาหุรักษ์	โจทก์
	บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด	โจทก์
	นายฉวีต ใจฉลาด กับพวก	จำเลย
	นายทวี เกียรติเลิศพงศา จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง	
ป.วิ.พ. มาตรา 231		

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 158)

โจทก์และจำเลยที่ 2 ขอให้ศาลหมายเรียกนายสิทธิชัยพาหุรักษ์และบริษัท
ร.ส.พ.ประกันภัยจำกัด เข้าเป็นจำเลยร่วมตามลำดับศาลชั้นต้นอนุญาตโดยให้เรียก
เป็นจำเลยที่ 3 และที่ 4 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน
จำนวน 90,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวน
ดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้อง (วันที่ 15 มีนาคม 2526) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้
แก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมกับจำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 25,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินจำนวน 25,000 บาทนับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 155,154)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยที่ 2 ไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 134,136)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและให้ค่าคำร้องเป็นพับ

ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและให้ค่าคำร้องเป็นพับ

(พลจิตต์ ดีเย็น-ยนต์ พิริวินิจ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ